

République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		29/01/2025	
Date d'affichage de la convocation :		29/01/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 04 FEVRIER 2025	
Afférents au Conseil municipal :			
En exercice :			
Ayant pris part à la délibération :			
Pour :			
Contre :			
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi quatre février à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Jean VILA, Yvette MESTRE, Rosemary DROUILLOT, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Ahmed EL HOUMMASS, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Thomas SOLOZABAL à Stéphane QUINTIN, Christophe HEMERY à Edith PUGNET, Karine TARTAS à Michèle CAIL COMS, Jean-François REGNIER à André GILLARD, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Ludvine LORIEUX à Ahmed EL HOUMMASS, Philippe GLEIZES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Thomas SOLOZABAL, Christophe HEMERY, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Virginie CABRITA, Ludvine LORIEUX, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Rosemary DROUILLOT		

AFFAIRE N°12 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.
Partie du trottoir, sise chemin de Saint Gaudérique, au droit de la parcelle AL137 : Déclassement du domaine public de la Commune, cession de l'emprise concernée.

Madame Michèle CAIL COMS, rapporteur, rappelle que la procédure de déclassement d'un délaissé communal est dispensé d'enquête publique préalable dès lors que le déclassement envisagé n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article L.141-3 du code de la voirie routière).

En l'espèce, la partie de trottoir considéré, située au droit de la parcelle cadastré AL 137, d'une superficie de 25 m² environ ne constitue pas un accessoire du domaine public et n'est pas affecté à un usage direct du public.

En effet, cet espace est dissociable du domaine public routier, n'obère pas le cheminement piéton qui conserve ses caractéristiques dont notamment une largeur supérieure à 1,40 m, conforme aux règles d'accessibilité et n'est pas indispensable à son bon fonctionnement.

Cette cession se ferait au bénéfice du propriétaire de la parcelle AL 137, à savoir la Confiserie du Tech, représentée par monsieur Xavier DANJOU.

La Communauté Urbaine, compétente en matière de voirie en zone d'activités économiques, a désaffecté du domaine public, l'emprise du terrain sus désigné d'une contenance de 25 m² environ, par délibération du 16/12/2024 et a autorisé la Commune de Cabestany à la déclasser du domaine public.

La cession porterait sur une contenance de 23 m², selon le projet de bornage joint et ne contrevient pas à la continuité du trottoir. Elle permettrait, à la suite des travaux d'extension de l'entreprise, de sécuriser le passage de ses salariés et ce de manière pérenne en mettant fin à l'autorisation, précaire et révocable, d'occupation du domaine public. Dès lors, pour permettre à la commune de disposer de cette emprise publique et de sécuriser le cheminement des salariés

au sein de l'entreprise, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur son déclassement et sa cession.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

Vu l'article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine public des collectivités territoriales,

Vu l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des biens du domaine public des collectivités territoriales,

Vu les articles L.141-2 et suivants du code de la voirie routière,

Vu l'article L.3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux modes de cession d'immeubles appartenant aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics,

Vu l'article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consultation préalable de l'autorité compétente de l'État sur les projets de cession d'immeuble poursuivis par les collectivités territoriales,

Vu l'article 1593 du code civil relatif aux frais d'acte notarié,

Considérant que cette portion de trottoir, située au droit de la parcelle cadastré AL 137, chemin de Saint Gaudérique, n'est plus affectée à l'usage direct du public,

Considérant que la surface concernée ne constitue pas une dépendance du domaine public routier communal et que son déclassement n'a pas à être précédé d'une enquête publique,

Considérant que la cession de cette emprise de 23 m² permet tout à la fois de sécuriser le cheminement des salariés de l'entreprise tout en préservant le trottoir existant conservant une largeur supérieure à 1,40 m de large.

1°) APPROUVE à l'unanimité le déclassement et l'incorporation au domaine privé de la Commune de cette partie de trottoir, d'une emprise de 23 m², sis au niveau du chemin de Saint Gaudérique, au droit de la parcelle AL 137,

2°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à engager les démarches nécessaires à l'intégration de cette emprise publique dans le domaine privé de la commune.

3°) AUTORISE à l'unanimité Madame la Maire à faire toutes diligences nécessaires pour aboutir à une cession, dans les conditions prévues au CGCT et dont l'acte authentique sera dressé par le notaire choisi par l'acquéreur,

4°) PRECISE que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l'acquéreur.

5°) DIT que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET

La secrétaire de séance

Rosemary DROUILLOT

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 10 février 2025